

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

## Sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht Rostock

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

## Sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht Rostock

Aktenzeichen Beschwerde: 17 Verg 2/26 Ausgangsverfahren: Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, 3 VK 4/26 Datum: 09.07.2026

An das Oberlandesgericht Rostock

• Vergabesenat -

Wallstraße 3 18055 Rostock

### Sofortige Beschwerde nach §§ 171 und 172 GWB

Beschwerdeführerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beschwerdegegnerin: CyberShield Defense GmbH Beigeladene: ProtectIT SE

Gegen den am 25.06.2026 erlassenen und am 26.06.2026 zugestellten Beschluss 3 VK 4/26 legt die Beschwerdeführerin innerhalb von zwei Wochen sofortige Beschwerde ein und begründet sie zugleich.

### 1. Anträge

Das Vergabeverfahren begann mit der Auftragsbekanntmachung im Februar 2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB ist deshalb einschließlich des Beschwerdeverfahrens das bei Verfahrensbeginn geltende Recht anzuwenden. Der Verlängerungsantrag nach § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB in der bis 30.06.2026 geltenden Fassung war nur nach Ablehnung des Nachprüfungsantrags eröffnet. Die Vergabestelle greift hier dagegen eine stattgebende Zuschlagsuntersagung an; ein solcher Verlängerungsantrag wird nicht gestellt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss in den Nummern 1 bis 3 und 5 aufzuheben und den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen,
2. hilfsweise die Sache unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen.

Ein Antrag auf Vorabgestattung des Zuschlags nach § 176 GWB wird mangels belegter Eilbedürftigkeit nicht mit dieser Beschwerde verbunden.

### 2. Beschwerdeangriff

#### 2.1 Auslegung und Bewertung sind zu trennen

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Leistungszusammenhang habe T-2 hinreichend konkretisiert. Dabei ist rechtlich zwischen der objektiven Auslegung der Vergabeunterlagen und dem Beurteilungsspielraum bei der Bewertung nach dem feststehenden Maßstab zu trennen. BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, bilden den Ausgangspunkt. Die Beschwerde muss deshalb konkret darlegen, welche Textstelle einen fachkundigen Bieter bereits vor Angebotsabgabe auf die behauptete Muss-Anforderung verwies.

## 2.2 Vergleichbarkeit der VVS-Referenz

Die Vergabekammer hat nach Auffassung der Beschwerdeführerin die technischen Unterschiede zwischen Beratungsleistungen und dauerhaftem SOC-Betrieb unterschätzt. Beweis: Leistungsbeschreibung VVS, Referenzbestätigung und Aussage der technischen Projektleitung. Die bloße Einordnung eines Referenzgebers als ÖPNV-nah ersetzt jedoch nicht die Prüfung von Inhalt, Umfang und Komplexität.

## 2.3 Nachgereichtes Reaktionszeitenkonzept

Die Beschwerdeführerin behauptet, die zweite Fassung habe einen redaktionellen Zahlendreher berichtigt. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, aber keine Angebotsänderung. Entscheidend sind Originaldatei, Zeitstempel, Aufklärungsfrage und Auswirkungen auf Mindestanforderung und Wertung; eine nachträgliche Umdeutung genügt nicht.

## 3. Fristen und Belege

| Ereignis                 | Datum      | Beleg                                 |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| Zustellung VK-Beschluss  | 26.06.2026 | elektronisches Empfangsbekenntnis B-1 |
| Ende Zweiwochenfrist     | 10.07.2026 | Fristenblatt B-2                      |
| Einlegung und Begründung | 09.07.2026 | beA-Protokoll B-3                     |

Die Beschwerdeunterlagen enthalten den angegriffenen Beschluss, die Vergabeunterlagen, beide Konzeptfassungen, das Aufklärungsprotokoll und die Referenzbelege.

Rechtsanwältin Dr. Maren Mertke für die Landeshauptstadt Schwerin